

1502030-26.2020.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BERNARDO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS BERNARDO FERREIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502030-26.2020.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502030-26.2020.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BERNARDO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS BERNARDO FERREIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 11h10, na Rua União, 85, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, juntamente com três adolescentes, trazia consigo 22 porções de maconha e 56 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11/12), assim como o laudo de constatação (fls. 16/18) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 57/59). Em 20 de

julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 63).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls.77/78 e 82/84).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.88/90 e 94/99).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LUCAS BERNARDO FERREIRA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque em 16 de setembro de 2020, por volta das 11h10, na Rua União, 85, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, juntamente com três adolescentes, trazia consigo 22 porções de maconha e 56 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento viram o réu, que fugiu logo ao notar a viatura, detiveram-no, ao que o réu arremessou uma sacola preta. Nada foi encontrado sob a posse do réu, mas na sacola havia R\$45,50. Na ocasião, o réu disse que os adolescentes o estavam auxiliando como olheiros.

Encerrada a instrução, compreendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois em que pese a prova de materialidade, resta dúvida razoável sobre a autoria.

Na polícia e em juízo o réu negou a prática delitiva. Ele disse que estava com amigos usando maconha, num local que é ponto de encontro para usuários. Policiais militares apareceram e revistaram todos, mas nada encontraram. Depois desceram para a biqueira próxima e de lá voltaram com drogas que disseram serem do depoentes, mas não eram. Não apontou seus colegas como "olheiros", usavam maconha juntos apenas. Não é usual que um traficante tenha a seu dispor três olheiros, nem mesmo dois. É de se imaginar que seria excessivamente dispendioso e o objetivo do tráfico é angariar lucros máximos, ainda que ilícitos. Não vejo nenhum indicativo de que no caso concreto isso fosse diferente.

Ademais, dois adolescentes prestaram na fase policial declarações convergentes com as do réu (fls. 9/10). Estavam os quatro juntos nas pedras, fumando maconha, os policiais os abordaram mas nada encontraram, depois voltaram da biqueira com a sacola. É estranho que todos tenham combinado suas versões antes de chegar na delegacia; normalmente as pessoas não conseguem fazer isso e acabam apresentando versões incongruentes que denunciam a inverdade. Observo que no sistema informatizado não consta que tenham sido distribuídos autos de apuração de ato infracional em desfavor dos adolescentes. Por outro lado, os policiais não viram o réu traficando, nem mesmo os jovens.

Por mais que não haja notícia de nenhum motivo especial para que os policiais militares tentassem incriminar o réu e os adolescentes, a versão deles suscita dúvida que deve favorecer o réu. Do contrário, o testemunho de policiais seria erigido em verdadeira prova tarifada, incompatível com o sistema processual.

À vista disso, somente se a prova produzida em juízo fosse muito consistente é que se poderia cogitar de condenação do réu. Não é o caso.

Em juízo a testemunha Luiz Guilherme declarou que é policial militar e na data do fato, durante o patrulhamento, suspeitou do réu porque pôs-se ao correr como para fugir da viatura. Deteve-no e nesse momento ele dispensou uma sacola preta. Nada encontrou sob a posse direta do réu, mas dentro da sacola havia algumas dezenas de porções de drogas e dinheiro. Não viu o réu vender drogas, nem abordou outras pessoas no local. Uma outra viatura deu apoio e apreendeu três adolescentes que o réu disse serem seus "olheiros".

O policial Edson também prestou depoimento em juízo, mas não lembrou de tantos detalhes do caso. Isso é natural, mas é inegável que isso afeta a força probatória do depoimento. Ele lembrou apenas que houve a abordagem do réu com outros indivíduos. Não lembrou se as drogas estavam propriamente com o réu ou com outrem, nem o que o fez abordá-lo.

Não vejo possibilidade de desclassificar o crime porque a incerteza é justamente sobre as drogas apreendidas serem provenientes da posse do réu. Se certamente fossem, ele deveria ser condenado por tráfico, mas, como exposto, isso restou duvidoso. Não sendo dele as drogas, ainda que ele tenha dito que estava usando

entorpecente, esse não foi apreendido e sem materialidade a conclusão é pela improcedência da pretensão.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) LUCAS BERNARDO FERREIRA da imputação de ter praticado o crime do artigo 33, caput, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, defiro a adoção das providências do artigo 123 do Código de Processo Penal com relação ao dinheiro apreendido e a inutilização do remanescente das drogas. Oficie-se.

P.R.I.C.

Barueri, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA